Suspensão do Direito de Dirigir dos Motoristas Profissionais

Com a leitura do §5° do art. 261 do CTB, podemos perceber que no caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput do art. 261, será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea "c" do inciso I do caput deste artigo, **independentemente da natureza das infrações cometidas**, facultado a ele participar de **curso preventivo de reciclagem** sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, não que seja exatamente 30 pontos, mas sim algo entre 30 até 39 pontos, que é o limite.

> *§ 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea "c" do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran.*

Para esses condutores, o limite de pontos sempre será de 39 (trinta e nove), sendo facultado a partir dos 30 (trinta) pontos e desde que não supere o limite estabelecido, frequentar o curso preventivo de reciclagem, eliminando os pontos e recomeçando a contagem do zero, vejamos:

> *§ 6º Concluído o curso de reciclagem previsto no § 5o, o condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente.*

Ou seja, o limite de pontos para o condutor que exerce atividade remunerada ao veículo pode chegar a 78 (setenta e oito), caso opte por frequentar o curso de reciclagem preventivo, limitando a sua frequência em um curso a cada 12 (doze) meses:

> *§ 7º O motorista que optar pelo curso previsto no § 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 (doze) meses.*

Apesar de parecer um estímulo ao cometimento de infrações, como muitos profissionais se manifestaram nesse sentido, devemos lembrar que é muito mais fácil um motorista profissional, que passa dez, doze horas na direção de um veículo, ser autuado por infrações de trânsito e atingir o limite estipulado, do que o motorista tradicional, que passa em média quarenta minutos dirigindo um veículo.

Assim, a legislação na verdade foi adequada para que o trabalhador que exerce essa profissão não fique sem a possibilidade de auferir renda mensal. Logo, a alteração legislativa cumpre uma finalidade social e assim deve ser encarada.

Curso de Reciclagem Preventivo

É quase imperceptível, mas a Lei 14.071 alterou o texto do artigo 261, em seu parágrafo 5º, substituindo “em” por “ao”, para definir “quem” tem direito a frequentar o curso de reciclagem preventivo:

> *Art. 261, § 5º O condutor que exerce atividade remunerada **em** veículo [...]*
> *Art. 261, § 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada **ao** veículo [...]*

O texto anterior utilizava a preposição “EM” para determinar o tipo, o modo, o meio utilizado pelos condutores que teriam direito a participar do curso. Sem o meio, não existe a renda.

Ao trocar a preposição pela contração “AO”, o texto passou a denotar a forma como é feita ou realizada a coisa. Ou seja, o veículo passou a ser a forma para o exercício da atividade remunerada e não o meio.

No primeiro caso, apenas os motoristas profissionais que trabalham EM veículo automotor, como caminhoneiros, motoristas de ônibus de transporte de passageiros, motoristas de transporte escolar ou turístico, teriam acesso ao curso preventivo.

Observem que, na segunda situação, o condutor não exerce a atividade remunerada EM veículo, ou seja, a sua renda está relacionada ao uso do automóvel ou motocicleta, mas o veículo não é o modo como aufere a renda.

No caso do aplicativo como UBER ou 99 táxi, a renda vem do compartilhamento do veículo e não da atividade de motorista.

No caso do vendedor ou representante comercial, a sua renda vem da venda de produtos, apesar de utilizar o veículo como forma de realizar essas vendas pela cidade ou região.

No caso dos entregadores delivery, sua renda vem da taxa de entrega, que pode ser realizada inclusive com bicicletas ou patinetes motorizados por exemplo, apesar da motocicleta ser a forma mais rápida e comum para realizar essas entregas.

No caso de motoboys, sua renda vem de vários serviços administrativos que envolvem deslocamento, busca e entrega de documentos e não do uso da motocicleta, propriamente dito, tanto que a maioria é registrada como auxiliares de serviço geral.

Parece evidente que a pequena mudança no texto proporcionou maior alcance à regra.

Entretanto, o CONTRAN não utilizou a alteração na Resolução 723.

Observe que os parágrafos 1º e 7º mantém o texto anterior à Lei 14.071, o que equivale dizer que ocorrerá uma restrição aos condutores que exercem atividade remunerada relacionada ao veículo, que tem no automóvel a forma complementar para o exercício da atividade remunerada, mas não trabalham em veículo automotor.

Isso, novamente ocasionará desigualdade na aplicação da penalidade, além de uma evidente violação ao princípio da legalidade, pois o condutor, mesmo exercendo atividade remunerada ao veículo, não poderá utilizar as normas de pontuação e curso de reciclagem, estabelecidos no art. 261, § 5º.

Limitar a regra apenas para "motoristas profissionais" não parece ter sido a intenção do legislador.

Nesses casos, caberá Mandado de Segurança contra a autoridade de trânsito que aplicou, por exemplo, a penalidade de suspensão sem observar o exercício da atividade remunerada ou que impediu o condutor de frequentar o curso preventivo.

No segundo caso, condutores que utilizam o veículo como uma ferramenta acessória de trabalho, como motoristas de aplicativos, entregadores de delivery, vendedores, representantes comerciais, motoboys e uma série de profissionais, teriam acesso ao curso preventivo.

Assim, o motorista que exerce atividade remunerada que atingir de 30 a 39 pontos poderá participar de curso preventivo de reciclagem.

A previsão é o §5° do art. 261 do CTB:

> *§ 5º No caso do condutor que **exerce atividade remunerada <u>ao veículo</u>**, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas, **facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos**, conforme regulamentação do Contran.*

Vale frisar que a atividade principal precisa ser a direção de veículos e não o caso do IFood, por exemplo, que a remuneração principal é a venda de alimentos e o veículo (moto) é apenas uma ferramenta acessória a sua atividade.

O mesmo exemplo serve para o representante comercial, vendedor de frutas ou de pamonha de rua.

Para que o motorista tem EAR em sua CNH, é necessário que realize um exame psicológico e cursos especiais, veja o art. 27 da Resolução 789.

> *Art. 27. Os cursos especializados serão destinados a condutores habilitados que pretendam conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de produtos perigosos e de carga indivisível, de emergência e motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias (motofrete) e de passageiros (mototáxi).*

Isso quer dizer que, para que o motorista tenha o EAR na CNH, ele tem que passar por um desses cursos, exercer uma dessas atividades remuneradas e ter, pelo menos, 21 anos.

Este condutor também poderá participar do curso preventivo de reciclagem, como acima exposto.